

## ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Institut de Cancérologie de l'Ouest – ICO

Établissement de santé privé d'intérêt collectif à but non lucratif assurant des missions de service public hospitalier

Dont le siège social est 15 rue André Boquel - CS 10059 – 49055 ANGERS CEDEX 02

Représenté par le Pr Mario CAMPONE, Directeur Général.

D'une part

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- L'organisation syndicale CFE CGC, représentée par son délégué syndical central, M. Maxime BREMAUD,
- L'organisation syndicale CGT FO, représentée par son délégué syndical central, M. David DI PERI,
- L'organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par son délégué syndical central, M. Julien ROSAN.

D'autre part.

## **Il est exposé ce qui suit :**

L'un des métiers de l'ICO est centré sur la prise en charge des patients. Les professionnels de l'ICO sont reconnus par les patients pour ce savoir-faire et ce savoir-être professionnel.

Pour certains salariés, cela va au-delà du professionnel : régulièrement des professionnels se mobilisent en dehors de leur temps de travail autour de causes humanitaires à l'international.

Il est apparu opportun de préciser un cadre permettant la mise en œuvre de ces mobilisations autour de cause humanitaire à l'international.

C'est l'objet du présent accord.

## **Il est donc convenu ce qui suit :**

## **ARTICLE 1 – LES BENEFICIAIRES**

Les salariés de l'Institut de Cancérologie de l'Ouest



- Titulaire d'un CDI,
- Ayant au moins 12 mois révolus d'ancienneté à l'ICO à la date de leur demande,
- Dont le contrat de travail n'est pas suspendu,

Peuvent demander le bénéfice d'un congé humanitaire.

## ARTICLE 2 - MODALITES DE LA DEMANDE

La demande du salarié est écrite. Elle est adressée à l'employeur :

- Soit par lettre recommandée avec avis de réception,
- Soit remise en main propre contre décharge à la DRH.

La demande précise :

- La durée de l'absence envisagée, avec précision de la date de début et de fin
- Le nom de l'association humanitaire et ses coordonnées. Il est précisé que l'association doit être agréée par les pouvoirs publics.
- La localisation du déroulement de la mission humanitaire.

Sur la localisation de la mission, il est précisé que la mission se déroule hors de la France, à l'international pour rentrer dans le cadre du présent accord.

## ARTICLE 3 - INSTRUCTION DE LA DEMANDE

### 3.1 Demande dans le cadre normal d'une action humanitaire

A compter de la réception, l'employeur a 15 jours calendaires pour refuser la demande de congé humanitaire. Le refus doit être motivé. Le refus doit faire l'objet d'une consultation du CSE de rattachement du salarié.

En cas de silence pendant 15 jours suivant la réception de la demande, l'employeur est réputé avoir accepté tacitement.

### 3.2 Demande dans le cadre d'une urgence humanitaire

Il y a urgence humanitaire lorsqu'un événement ou une série d'événements représente une menace critique pour la santé, pour la sécurité ou le bien être, d'une communauté ou d'un grand groupe de personnes, généralement sur une vaste zone géographique.

L'action humanitaire d'urgence vise à assurer l'assistance et la protection des personnes vulnérables et à répondre aux besoins fondamentaux d'un pays affectés par une catastrophe naturelle ou un conflit : accès à l'eau et assainissement, nourriture, abris et soins médicaux.

  
NB 

Dans ce cas, l'employeur a 24 heures ouvrables après réception de la demande pour refuser. Dans ce cas le refus n'a pas à être motivé et ne fait pas l'objet d'une consultation du CSE de rattachement du salarié.

#### ARTICLE 4 – LE NOMBRE DE DEPARTS SIMULTANES MAXIMUM AUTORISES

Pour une demande ordinaire comme pour une demande dans le cadre d'une urgence humanitaire, le nombre maximal de départs simultanés autorisés est :

- - D'un salarié maximum par service,
- - De 6 salariés de l'ICO

Le dépassement d'un de ces plafonds constitue un motif légitime de refus de l'employeur.

#### Article 5 – DUREE DE L'ABSENCE ET CONSEQUENCES

En cas de congé humanitaire « ordinaire », le congé est d'une durée maximale de 6 mois. Cette durée est réduite à 6 semaines en cas d'urgence humanitaire

Pendant le congé humanitaire, le contrat de travail du salarié est suspendu. Cela signifie que le salarié n'est pas rémunéré pendant cette période.

Exceptionnellement, le salarié peut financer tout ou partie de son congé humanitaire par la pose de congé payés ou la consommation de son compte épargne temps. Dans ce cas, les règles et usages en vigueur pour la pose des congés prévalent sur les règles du présent accord. Ainsi en cas d'irrespect de ces règles, le refus de l'employeur se fera par référence aux règles et usages en cours en matière de congés et non par référence à l'article 3 du présent accord.

Il est précisé que la règle de préavis de pose de jours du CET, telle que posée dans l'article 5.1.2 de l'accord sur le CET ne s'applique pas en cas de demande de congé humanitaire. Le salarié devra indiquer, dans sa demande, son souhait de financer une partie de son congé par son CET.

Dans tous les cas, la durée de l'absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour les avantages liés à l'ancienneté (PEP) et à l'avancement (VAP).

#### Article 6 – LE RETOUR DU SALARIE

Le terme du congé humanitaire est

- Fixé dans la demande initiale
- Anticipé en cas d'interruption de la mission humanitaire pour cause de force majeure.

Il est précisé qu'en cas d'interruption de la mission humanitaire, alors que le salarié a financé tout ou partie de son congé par la pose des congés payés ou des jours de CET, le retour se fait au terme de ces congés.

A son retour, le salarié communique à l'employeur une attestation de fin de mission délivrée par l'association agréée.

## Article 7 – DISPOSITIONS FINALES

### 7.1 Durée de l'accord, entrée en vigueur

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 2026.

### 7.2 Révision

S'il apparaît nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'un accord d'entreprise :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
- À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Suite à la demande écrite d'au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s'engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de l'entreprise dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l'initiative de la Direction de l'entreprise. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu'aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l'avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.



Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l'hypothèse selon laquelle la négociation d'un nouveau texte n'aboutirait pas.

### **7.3 Formalités de dépôt et publicité**

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu'en principe, l'application de l'accord cessera alors au dernier jour des mandats des membres des CSE.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l'Unité Territoriale de Maine et Loire, de la DIRECCTE d'Angers.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

### **7.4 Formalités de dépôt et publicité**

Le présent accord a été mis à la signature sur la période du 19 au 31 mars 2026 inclus.

Un exemplaire original est remis à chaque délégué syndical de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur l'intranet de l'entreprise.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

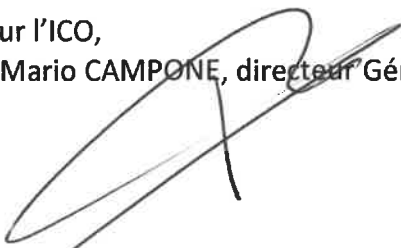
- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ([www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/](http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/));
- Et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L 2231-

5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Fait à Angers,  
En 6 exemplaires  
Le 31 mars 2026

Pour l'ICO,  
Pr Mario CAMPONE, directeur Général



Pour les organisations syndicales :  
Pour la CFE CGC, M. Maxime BREMAUD



Pour la CGT FO, M. David DI PERI



Pour SUD Santé Sociaux, M. Julien ROSAN.

